

RESOLUCIÓN No. 004-NG-DINARP-2023

Abg. Daniel Augusto Arboleda Villacreces

DIRECTOR NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS

CONSIDERANDO:

- Que** el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: *“Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.”;*
- Que** el numeral 11 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“(…) En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud, vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.”;*
- Que** el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: *“El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.”;*
- Que** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. (...)”;*
- Que** el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;*
- Que** el numeral 2 del artículo 21 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, señala *“Sin perjuicio de lo establecido en la Ley del*

Sistema Nacional de Registros Públicos, todas las entidades reguladas por esta Ley deberán utilizar obligatoriamente la información que reposa en: (...) 2. El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, para lo cual deberán cumplir con el trámite establecido en la ley que lo regula y demás normativa pertinente. Para el efecto, dichas entidades tienen la obligación de integrar los registros y bases de datos que estén a su cargo al Sistema Nacional de Registros Públicos en el plazo y con las formalidades requeridas por la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y la entidad que presida el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos”

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica De Protección de Datos Personales, establece: *“El objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela;*

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica De Protección de Datos Personales, manda: *“El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones: 1) Por consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades específicas; 2) Que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal; 3) Que sea realizado por el responsable del tratamiento, per orden judicial, debiendo observarse los principios de la presente ley; 4) Que el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia, al cumplimiento de los principios de esta ley y a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad; 5) Para la ejecución de medidas precontractuales a petición del titular o para el cumplimiento de obligaciones contractuales perseguidas por el responsable del tratamiento de datos personales, encargado del tratamiento de datos personales o por un tercero legalmente habilitado; 6) Para proteger intereses vitales, del interesado o de otra persona natural, como su vida, salud o integridad; 7) Para tratamiento de datos personales que consten en bases de datos de acceso público; u, 8) Para satisfacer un interés legítimo del responsable de tratamiento o de tercero, siempre que no prevalezca el interés o derechos fundamentales de los titulares al amparo de lo dispuesto en esta norma.”;*

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica De Protección de Datos Personales, prescribe: *“Los datos personales cuyo tratamiento se encuentre regulado en normativa especializada en materia de ejercicio de la libertad de expresión, sectores regulados por normativa específica, gestión de riesgos, desastres naturales, seguridad nacional y defensa del Estado; y, los datos personales que deban proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales en virtud de solicitudes y órdenes amparadas en competencias atribuidas en la normativa vigente, estarán sujetos a los principios establecidos en sus propias normas y los principios*

establecidos en esta Ley, en los casos que corresponda y sea de aplicación favorable. En todo caso deberá darse cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y a los principios de esta ley, y como mínimo a los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.”;

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica De Protección de Datos Personales, prescribe: *“Se considerarán categorías especiales de datos personales, los siguientes: a) Datos sensibles; b) Datos de niñas, niños y adolescentes; c) Datos de salud; y, d) Datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos, relativos a la discapacidad.”;*

Que el artículo 26 de la Ley Orgánica De Protección de Datos Personales, ordena: *“Queda prohibido el tratamiento de datos personales sensibles salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) El titular haya dado su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales, especificándose claramente sus fines. b) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del titular en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social. c) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del titular o de otra persona natural, en el supuesto de que el titular no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento. d) El tratamiento se refiere a datos personales que el titular ha hecho manifiestamente públicos. e) El tratamiento se lo realiza por orden de autoridad judicial. f) El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del titular. g) Cuando el tratamiento de los datos de salud se sujete a las disposiciones contenidas en la presente ley.”;*

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, determina: *“La presente ley crea y regula el sistema de Registros Públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros. [...]”;*

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, expone: *“La presente Ley rige para las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o registros públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o usuarios de los registros públicos.”;*

Que el inciso primero del artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, dispone: *“Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. [...]”;*

Que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, establece: *“Son confidenciales los datos de carácter personal. El acceso a estos*

datos, solo será posible cuando quien los requiera se encuentre debidamente legitimado, conforme a los parámetros previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su respectivo reglamento y demás normativa emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Al amparo de esta Ley, para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas cualquier solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará del mismo y consignar sus datos básicos de identidad, tales como nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el titular de la información pueda ejercer. La Directora o Director Nacional de Registros Públicos, definirá los demás datos que integran el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad.”;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, determina entre otras, las siguientes atribuciones y facultades de la Dirección Nacional de Registros Públicos: *“1. Presidir el Sistema Nacional de Registros Públicos, cumpliendo y haciendo cumplir sus finalidades y objetivos; 2. Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento del sistema; [...] 5. Consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de todos los Registros Públicos, para lo cual todos los integrantes del Sistema están obligados a proporcionar información digitalizada de sus archivos, actualizada y de forma simultánea conforme ésta se produzca. [...] 14. Controlar y supervisar que las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Registros Públicos incorporen mecanismos de protección de datos personales, así como dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su reglamento de aplicación y demás normativa que la Autoridad de Protección de Datos Personales dicte para el efecto. [...]”;*

Que el artículo 2 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, respecto al Sistema Nacional de Registros Públicos, indica: *“Está conformado por las instituciones públicas y privadas determinadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, y las que en el futuro determine, mediante resolución, el Director Nacional de Registros Públicos, en ejercicio de sus competencias”;*

Que el artículo 4 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, establece: *“El Director Nacional de Registros Públicos, previa resolución motivada, podrá disponer que se incorporen al Sistema, aquellos registros públicos no previstos expresamente en la Ley. La resolución de incorporación podrá expedirse una vez que se verifique lo siguiente: 1. Que se trate de base de datos que contengan un registro relativo a las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio, o la celebración de actos y contratos sobre los mismos, o al cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado o sus instituciones; y, 2. Que se trate de registros administrados por instituciones del sector público o privado que brinden servicios a la ciudadanía. En su resolución, el Director indicará si los datos que constan en los registros que se incorporan al*

Sistema son accesibles o confidenciales y les dará la protección que corresponda según dicha clasificación. Este estatus podrá ser modificado, previa resolución motivada, en cualquier tiempo, de acuerdo a las circunstancias del momento, pero siempre dentro del marco jurídico vigente”;

- Que** el artículo 9 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, en cuanto a la Regulación y Control, establece: *“Sin perjuicio de las competencias que ejercen los entes de control, definidos en la Constitución de la República, la Dirección Nacional de Registros Públicos es el órgano de regulación, control, auditoría y vigilancia de todos los integrantes del Sistema Nacional de Registros Públicos en torno a la interoperabilidad de datos.*

La regulación, control, auditoría y vigilancia comprenden todas las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad del servicio. Las decisiones administrativas internas de cada ente registral corresponden exclusivamente a sus autoridades, pero la Dirección Nacional de Registros Públicos arbitrará las medidas que sean del caso cuando perjudiquen la disponibilidad de los servicios”;

- Que** el artículo 10 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, ordena: *“Son funciones del Director Nacional de Registros Públicos, a más de las señaladas en la Ley y este Reglamento, las siguientes: [...] 4. Emitir las resoluciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema; [...] 8. Ordenar la publicación de la lista de registros públicos de datos para conocimiento de los usuarios; [...]”;*

- Que** el artículo 13 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, prevé: *“De la seguridad de la información. - La Dirección Nacional de Registros Públicos, de conformidad con la ley, expedirá las normas técnicas que contengan los estándares, mecanismos y herramientas para precautelar la seguridad, custodia y conservación de la información accesible y confidencial.*

La integridad y protección de los registros de datos públicos es responsabilidad de las instituciones del sector público y privado, a través de sus representantes legales y las personas naturales que directamente los administren”;

- Que** el artículo 26 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, estipula: *“Toda base informática de datos debe constar con su respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de contingencia que impida la caída del sistema, robo de datos, modificación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública.”;*

- Que** el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 981, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 143, de 14 de febrero de 2020, con el cual se decretó la Implementación del Gobierno Electrónico en la Función Ejecutiva, expresa: *“La implementación del gobierno electrónico en la Función Ejecutiva, consiste en el uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de las entidades para transformar las relaciones con los ciudadanos, entre entidades de gobierno y empresas privadas a fin de mejorar la calidad de los servicios*

gubernamentales a los ciudadanos, promover la interacción con las empresas privadas, fortalecer la participación ciudadana a través del acceso a la información y servicios gubernamentales eficientes y eficaces y coadyuvar con la transparencia, participación y colaboración ciudadana.”;

- Que** el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 981, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 143, de 14 de febrero de 2020, señala: *“Obligaciones de las entidades de la Función Ejecutiva.- A las instituciones de la Función Ejecutiva, dentro del ámbito de este Decreto Ejecutivo, les corresponderá: a. Colaborar en la generación de los instrumentos que sean necesarios para la aplicación de presente Decreto, así como para su cabal cumplimiento; y, b. Utilizar los medios electrónicos que determine el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para la aplicación efectiva de las políticas de gobierno electrónico en la gestión pública.”;*
- Que** mediante Resolución No. 035-NG-DINARDAP-2016 de 22 de septiembre de 2016, la Dirección Nacional de Registros Públicos emitió la *“Norma que regula la clasificación de los datos que integren el Sistema Nacional de Registros Públicos”;*
- Que** a través de Resolución No. 039-NG-DINARDAP-2016 de 22 de septiembre de 2016, la Dirección Nacional de Registros Públicos emitió la norma que *“Establece el procedimiento para la integración de entes registrales, fuentes externas y fuentes internas en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos”.*
- Que** mediante Memorando No. DINARP-CNPI-2023-0031-M de 24 de marzo de 2023 se ha solicitado que en el ámbito de sus competencias emitan informes considerando: 1) Justificación técnica y operativa de viabilidad respecto de la necesidad de la reforma de las mentadas resoluciones, conforme las reuniones mantenidas y los comentarios que se incluyen en el documento adjunto. 2) Análisis y determinación de incluir requisitos, lineamientos, definiciones, términos, etc. 3) La actualización de un procedimiento adecuado a las fases establecidas en el proyecto de resolución, acompañarlo con su respectivo flujo, esto se deberá realizar en colaboración con el área de Planificación en coordinación con la Dirección de Gestión y Registro y Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática y Dirección de Protección de la Información, para adecuar los tiempos de respuesta y las actividades entregables de cada área; 4) Definir el objetivo, justificación, alcance, contenido y glosario de términos. 5) Se adjunta un proyecto de reforma, el cual se solicita trabajar en control de cambios a fin de conocer sus comentarios y sugerencias con respecto al contenido de los textos. 6) Revisar en los comentarios que anteceden en el documento de proyecto a fin de que las áreas puedan retroalimentar de acuerdo a sus atribuciones y competencias.
- Que** a través de Memorando No. DINARP-CISI-2023-0079-M de 22 de mayo de 2023, la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática, remite informe de viabilidad técnica y operativa para proyecto de reforma de Resolución Nro. 035-ng-dinardap-2016 y Nro. 039-ng-dinardap-2016, en el cual concluye *“(...)Se revisaron los Anexos 1, 2 y 3, adjuntos a la resolución Nro. 039-NG-*

DINARDAP-2016, y se determina que, el Anexo 1 no requiere cambio alguno, desde el ámbito tecnológico; el Anexo 2 no es de competencia de esta Coordinación, y el Anexo 3 debe ser actualizado, acorde al nuevo flujo de responsables y actividades a realizar dentro del procedimiento”.

Que a través de Memorando No. DINARP-DPI-2023-0112-M de 31 de mayo de 2023, la Dirección de Protección de la Información remite informe para reforma y/o derogatoria de normativa relacionada a la protección de la información, en el cual concluye *“La Dirección Nacional de Registros Públicos, de conformidad con lo establecido en los numerales 1, 2, 4 y 14 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, es competente para emitir mediante resolución, la normativa que regule la clasificación de los datos de los registros públicos que integran el Sistema Nacional de Registros Públicos, esto en concordancia con lo que establece el artículo de la norma ibidem, respecto a la accesibilidad y confidencialidad, que a su vez deben contemplar los parámetros que se encuentran previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y en atención también al tipo de reserva que establezca la normativa especializada para ciertas bases de datos. • Lo descrito por la Resolución 035-NG-DINARDAP-2016 vigente, establece una clasificación de los datos que requieren ser ajustados a los parámetros establecidos en la reforma del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, y las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. • La Resolución 035-NG-DINARDAP-2016, no contempla a las categorías especiales de datos personales, por lo que, la misma debe ajustarse a los parámetros establecidos por la LOPDP, para su tratamiento. • La Resolución 039-NG-DINARDAP-2016, la cual en su artículo 7, contempla un procedimiento para integrar la información, previo la elaboración de un informe de clasificación por parte de esta Dirección, debería ser unificada con la Resolución 035- NG-DINARDAP-2016 por cuanto las mismas no son diferentes sino complementa. • Es necesario considerar que la norma de clasificación no restringe el acceso a los datos categorizados como confidenciales a las entidades consumidoras, sino que tiene como finalidad regular las condiciones y circunstancias de legitimación que se debe cumplir para tratar los datos personales que integran el SINARP, lo cual debería constar en la norma integral que considere los dos procesos y cuyo proyecto fue puesto en conocimiento de esta Dirección.”*

Que por medio de Memorando No. DINARP-CGRS-2023-0259-M de 31 de mayo de 2023, la Coordinación de Gestión, Registro y Seguimiento remite informe funcional, donde concluye y recomienda *“De la revisión de la norma vigente se verifica la necesidad de establecer un procedimiento ordenado, claro y con definiciones precisas de actividades y tiempos de ejecución. • Se recomienda revisar los capítulos y numeración de artículos conforme al orden lógico establecido. • Con el antecedente de que existe un informe emitido por la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática, mediante el cual se indica que por motivos de seguridad no se recomienda la publicación del catálogo*

en página web, se recomienda se realice su publicación en el portal que establezca la DINARP”.

Que con Acuerdo Ministerial No. MINTEL-MINTEL-2023-0004 de 06 de abril del 2023, Ab. Diego Ocampo Lascano, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Subrogante, resuelve: *“(...) Encargar al abogado Daniel Augusto Arboleda Villacreces, Director de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Registros Públicos el cargo de Director Nacional, a partir del 7 de abril de 2023, quién ejercerá las competencias y atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos y demás normativa aplicable(...).”*

En ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos y su Reglamento de aplicación.

RESUELVE:

ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE FUENTES Y ENTES REGISTRALES Y LA CLASIFICACIÓN DE DATOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS

CAPÍTULO I NORMAS RECTORAS

Artículo 1.- Objeto.- Establecer el procedimiento de incorporación de fuentes e instituciones públicas o privadas que actualmente o en el futuro administren registros públicos, el tipo de reserva y la determinación de accesibilidad a los datos que incorporan el Sistema Nacional de Registros Públicos.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La presente resolución será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades públicas o privadas que actualmente o en el futuro administren registros públicos; y, las que se incorporen al Sistema Nacional de Registros Públicos.

Artículo 3.- Glosario de términos.- Para efectos de aplicación de la presente norma, los términos señalados a continuación tendrán las siguientes definiciones:

Catálogo único. - Documento mediante el cual se detallan los campos que, a la fecha, integran el Sistema Nacional de Registros Públicos, mismo que es administrado por la Dirección Nacional de Registros Públicos con base a la normativa legal vigente.

Datos accesibles: Son los datos que no tienen el carácter de confidencial conforme al ordenamiento jurídico.

Datos confidenciales: Son confidenciales los datos personales.

Ente registral.- Toda institución pública o privada a cargo de la información, que forma parte del Sistema Nacional de Registro Públicos de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Fuente.- Es el conjunto ordenado de información, dispuesto en una tabla o base de datos integrado al Sistema Nacional de Registros Públicos por el ente registral.

Fuentes externas.- Es el conjunto de información proveniente de las instituciones que la Dirección Nacional de Registros Públicos determine que deben formar parte del Sistema Nacional de Registros Públicos.

Fuentes propias.- Es el conjunto de información proveniente de los Registros: Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario, vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual, registros de datos crediticios, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Nacional de Migración, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Ministerio de Trabajo, Municipios, Función Judicial.

Herramienta informática: Instrumento digital utilizado para manejar información con el uso de computadoras, tales como el procesador de texto, la base de datos, las hojas de cálculo, el correo electrónico, buscadores, programas de diseño, redes de telecomunicaciones.

Legitimación de acceso.- Constituye la justificación jurídica que evidencia el cumplimiento de las condiciones para que el tratamiento de datos personales sea lícito.

Persona interesada o requirente.- Persona natural, institución pública o privada que solicita la incorporación de un registro público al Sistema Nacional de Registro Público.

Pre producción.- Permite la planificación, análisis y definición de los aspectos clave de un proyecto tecnológico antes de su paso a producción. Es un proceso fundamental para verificar las funciones en la herramienta informática, a fin de que cumpla con el propósito de concepción y minimice los riesgos y problemas durante su etapa de liberación.

Producción.- Es el proceso por el cual, las herramientas desarrolladas son transferidas al ambiente de producción, con el propósito de ser utilizado por el usuario final.

Registro público.- Información o registro relativo a las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio, o la celebración de actos y contratos sobre los mismos, o al cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado o sus instituciones, generadas del sector público o privado.

SINARP: Sistema Nacional de Registros Públicos.

CAPÍTULO II CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Artículo 4.- Clasificación de la información.- La máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registros Públicos definirá los datos que constan en las fuentes de los entes registrales, como accesibles o confidenciales, con base en el informe de clasificación que emita la Dirección de Protección de la Información, su accesibilidad, se determinará acorde a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normativa relacionada.

Artículo 5.- Accesibilidad a datos confidenciales.- Los datos de los registros públicos que integran el SINARP categorizados como confidenciales serán accesibles para las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado previa legitimación de acceso conforme la normativa legal vigente.

Artículo 6.- Responsabilidades.- Las instituciones del sector público o privado que actualmente o en el futuro administren registros públicos son responsables de la integridad, protección y control de los registros públicos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información.

Los entes registrales tomarán las medidas necesarias para garantizar la conservación, custodia, seguridad de los registros públicos, su actualización, rectificación o supresión.

La Dirección Nacional de Registros Públicos a través de las áreas correspondientes, controlará y supervisará que los entes registrales implementen mecanismos de protección de datos personales, así como el cumplimiento a las disposiciones en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su reglamento de aplicación y demás normativa conexas.

Artículo 7.- Obligaciones.- Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que, de cualquier forma llegaren a tratar la información proporcionada a través del Sistema Nacional de Registros Públicos, contenida o resultante de los procesos derivados de su competencia o actividad, quedan obligados a guardar confidencialidad o la debida reserva sobre la misma, de conformidad con los principios establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, su reglamento de aplicación, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable para el efecto.

CAPÍTULO III FASE DE EVALUACIÓN

Artículo 8.- Formas de incorporación- El procedimiento de incorporación puede iniciarse de oficio o a solicitud de la persona interesada.

A solicitud de la persona interesada de la forma y con los requisitos previstos en esta resolución.

De oficio, a petición de la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registros Públicos, bien por iniciativa propia o a petición razonada de otras personas naturales y/o instituciones públicas o privadas.

Artículo 9.- Del requerimiento de incorporación.- La máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registros Públicos, a fin de verificar que se trate de una base de datos que contenga un registro relativo a las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio, o la celebración de actos y contratos sobre los mismos, o al cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado o sus instituciones; y, que se trate de registros administrados por instituciones del sector público o privado que brinden servicios a la ciudadanía, solicitará la incorporación de la entidad pública o privada a la fuente externa; para el efecto, solicitará que en el término de tres (3) días, remita la siguiente información:

1. Formulario de incorporación
2. Correos electrónicos y números telefónicos de contactos técnicos
3. Matriz de datos
4. Diccionario de datos
5. Manual técnico
6. Batería de pruebas
7. Servicio web o base de datos (vista materializada)
8. Credenciales de acceso (que deberán ser remitidas al Oficial de Seguridad de la Información de DINARP (OSI)).

Artículo 10.- De la evaluación previa.- Recibida la documentación, en el término de dos (2) días, la Dirección de Gestión y Registro evaluará y verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 de la presente resolución.

En caso de incumplimiento de uno de los requisitos, la Dirección de Gestión y Registro solicitará a la entidad que la complete.

Artículo 11.- Validaciones de conectividad.- Cumplidos los requisitos, la Dirección de Gestión y Registro solicitará a la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática, para que a través de sus Direcciones realice las validaciones de conectividad.

La Dirección de Seguridad Informática conjuntamente con la institución pública o privada que administra el registro público, dentro del término máximo de tres (3) días establecerá el mecanismo de conectividad o la vía de consumo de la información, pudiendo ser VPN IPSec, enlace de datos, comunicación por la Red Nacional Gubernamental o consumo por internet. Una vez definido el mecanismo, se solicitará a la

institución que en el término de dos (2) días defina el mecanismo seguro y oportuno para la entrega de las credenciales de acceso.

La Dirección de Tecnología y Desarrollo, en el término de tres (3) días gestionará, y coordinará con la institución pública o privada que administra el registro público o su delegado la verificación del recurso de información que éste entrega a través de la vía de consumo previamente determinada para proceder a incorporarla al Sistema Nacional de Registros Públicos.

En caso de no cumplir con las validaciones correspondientes, la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática procederá a notificar a la institución para que lo subsane.

Artículo 12.- Del caso de negocio.- La Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática remitirá la validación de conectividad a la Dirección de Gestión y Registro, para que en el término de tres (3) días, con base en la incorporación del recurso de información actualice el inventario de campos y elabore el caso de negocio para la incorporación, el cual deberá contar con firmas de responsabilidad del técnico, Director de Gestión y Registro; y la Coordinación de Gestión, Registro y Seguimiento.

CAPÍTULO IV FASE DE INCORPORACIÓN TÉCNICA

Artículo 13.- Inicio de la incorporación técnica. - La Dirección de Gestión y Registro remitirá el caso de negocio a la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática, quien deberá iniciar la incorporación técnica de la institución pública o privada que administra la base o registro público, de conformidad con el caso de negocio.

Artículo 14.- Monitoreo y Producción.- La Dirección de Tecnología y Desarrollo, previo al paso de producción, incorporará el mecanismo de monitoreo a la institución pública o privada que administra el registro público con base a los parámetros establecidos para este fin, que es el mecanismo de monitoreo que desarrolló la Dirección de Tecnología y Desarrollo hacia la institución: servicios web y base de datos.

La Dirección de Tecnología y Desarrollo solicitará a la Dirección de Gestión y Registro que, previo al paso a preproducción, realice las pruebas de incorporación correspondientes utilizando un paquete integral de consumo. En caso de que las pruebas en preproducción sean exitosas y validada la incorporación, generará el “*Documento de Aceptación*” con el cual solicitará que la Dirección de Tecnología y Desarrollo implemente la incorporación en el paso de producción.

En caso de que las pruebas no sean exitosas, la Dirección de Gestión y Registro solicitará a la Dirección de Tecnología y Desarrollo la revisión y correctivos del caso, hasta que sea viable el paso a producción.

Concluido el paso a producción, la Dirección de Tecnología y Desarrollo notificará tal particular a la Dirección de Gestión y Registro.

V

FASE DE CLASIFICACIÓN E INCORPORACIÓN

Artículo 15.- Clasificación de la información.- Una vez concluida la fase de incorporación técnica, la Dirección de Gestión y Registro solicitará a la Dirección de Protección de la Información, en el término de tres (3) días, clasifique los datos o información que se incorporará al Sistema Nacional de Registros Públicos y la recomendación de protección que corresponda según dicha clasificación, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

La Dirección de Protección de la información emitirá un informe con la clasificación de la información conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, instrumentos internacionales y demás normativa que fuere aplicable, mismo que deberá estar suscrito por su titular; y deberá ser remitido a la Dirección de Gestión y Registro para el trámite correspondiente.

Sin embargo, la clasificación de la información podrá ser modificada en cualquier momento, previo informe motivado, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 16.- Resolución de incorporación.- La Dirección de Gestión y Registro solicitará a la Dirección de Normativa que, en el término de tres (3) días elabore el proyecto de resolución de incorporación de la entidad pública o privada que administra el registro público al Sistema Nacional de Registros Públicos, la clasificación de la información y protección que se le otorgará de conformidad con el informe que elaboró la Dirección de Protección de la Información.

El proyecto de resolución se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registros Públicos para su aprobación y suscripción.

La Coordinación Gestión, Registro y Seguimiento notificará a la institución con la resolución de incorporación como ente registral suscrita por la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registros Público.

En caso de que se trate de la incorporación de nuevas fuentes y campos de información de instituciones públicas o privadas que forman parte del Sistema Nacional de Registro Públicos no se deberá cumplir con lo dispuesto en el presente artículo. Sin embargo, la Coordinación Gestión, Registro y Seguimiento notificará la incorporación de los campos o información y el informe de clasificación emitido por la Dirección de Protección de la Información.

CAPÍTULO VI

DEL CATÁLOGO ÚNICO

Artículo 17.- Actualización del catálogo. – La Dirección de Gestión y Registro deberá mantener actualizado el catálogo único y deberá estar publicado en los portales con lo que la Dirección Nacional de Registros Públicos cuente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Coordinación de Gestión Registro y Seguimiento, Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática, Coordinación de Normativa y Protección de la Información, Dirección de Tecnología y Desarrollo, Dirección de Seguridad Informática, Dirección de Protección de la Información y Dirección de Normativa de la Dirección Nacional de Registros Públicos, la ejecución y cumplimiento de la presente resolución.

SEGUNDA.- En caso de supresión, escisión o fusión, el ente registral, en el término de cinco (5) días informará a la Dirección Nacional de Registros Públicos qué entidad administrará sus registros públicos, con la finalidad de gestionar los procedimientos para incorporar la nueva institución y mantener los datos o información en el Sistema Nacional de Registros Públicos.

TERCERA.- Los responsables y encargados del tratamiento de datos personales en el marco de sus obligaciones establecidas en la Ley de la materia deberán implementar en el ámbito de sus competencias todas las medidas tecnológicas, organizacionales y jurídicas para la protección de los registros públicos que custodian, así como, aquellas que se encuentran incorporadas al Sistema Nacional de Registros Públicos, acatando las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, de ser el caso, o estándares internacionales ISO 27000, ISO 29000 o cualquier otra medida, en aplicación al principio de responsabilidad proactiva.

CUARTA.- Los entes registrales no podrán de forma unilateral dejar de compartir su información por el SINARP. En caso de realizarse el ente registral será responsable de todos los daños y perjuicios que provoque la suspensión.

QUINTA.- Disponer a la Dirección de Comunicación Social, la difusión y publicación de la presente resolución en la página web institucional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la suscripción de la presente resolución, la Dirección de Gestión y Registro revisará y actualizará el catalogo único, con su descripción y el valor de respuesta de cada uno, hecho lo cual, remitirá el informe correspondiente a la Dirección de Protección de la Información para que en el

plazo de dos (2) meses revisen la clasificación de la información incorporada en el Sistema Nacional de Registros Públicos. De considerar pertinente, la Dirección de Protección de la Información reclasificará la información de conformidad a la Constitución, Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley del Sistema Nacional de Registros Públicos y su reglamento de aplicación, para lo cual generará el informe con su recomendación ante la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registros Públicos.

El catálogo único deberá ser revisado y actualizado de forma permanente de acuerdo al informe de clasificación que emita la Dirección de Protección de la Información.

En caso de requerir una prórroga adicional para el cumplimiento de la presente disposición, se deberá generar un informe debidamente motivado, explicando las razones por las cuales se requiere una ampliación del término concedido, mismo que podrá ser aprobado o rechazado por la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registros Públicos.

SEGUNDA.- En el término de hasta tres (3) días contados a partir de la suscripción de la presente resolución, la Dirección de Comunicación publicará el catalogo único en los portales con los que cuente Dirección Nacional de Registros Públicos.

TERCERA.- En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la suscripción de la presente resolución, la Coordinación de Gestión, Registro y Seguimiento, deberá elaborar un informe respecto a las instituciones públicas y privadas que administren registros públicos, que no estén incorporadas al Sistema Nacional de Registros Públicos, recomendando su incorporación, el cual será puesto en consideración de la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Registros Públicos, para su autorización.

CUARTA: En el término de quince (15) días contados a partir de la suscripción de la presente resolución, la Dirección de Planificación y a la Dirección de Gestión y Registro elaborará el instructivo y el flujo respectivo, acorde a las actividades descritas en la presente resolución.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA: Deróguese la Resolución No. 035-NG-DINARDAP-2016, de 22 de septiembre de 2016., que contiene la norma que, *“Regula la clasificación de los datos que integran el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos”*.

SEGUNDA: Deróguese la Resolución No. 039-NG-DINARDAP-2016, de 22 de septiembre de 2016, que contiene la norma que *“Establece el procedimiento para la integración de entes registrales, fuentes externas y fuentes internas en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos”*.

TERCERA: Deróguese la Resolución No. 043-NG-DINARDAP-2016, de 22 de septiembre de 2016, que contiene el instructivo de *“Clasificación de la Información de la*

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Registro de Datos Crediticios y Registros Mercantiles”.

CUARTA: Deróguese la Resolución No. 018-NG-DINARDAP-2013, de 25 de abril de 2013, que contiene la norma que: *“Regula la asequibilidad a los datos personales de los registros públicos”.*

QUINTA: Deróguese la Resolución No. 026-NG-DINARDAP-2015, de 28 de agosto de 2015, que contiene la norma que, *“Reforma a la norma que regula la asequibilidad a los datos personales de los registros públicos.”*

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, a los 02 del mes de junio de 2023.



**Daniel Augusto Arboleda Villacreces
DIRECTOR NACIONAL (E)
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS**

Aprobado:	Ab. Geanella Pincay Palacios / Coordinadora de Normativa y de Protección de la Información	 Firmado electrónicamente por: GEANELLA STEFANY PINCAY PALACIOS
Revisado:	Ab. Sofía Vázquez / Directora de Normativa	 Firmado electrónicamente por: SOFIA ESTEFANIA VAZQUEZ IZURIETA
Elaborado:	Ab. / Jean Jairo Cifuentes / Analista	 Firmado electrónicamente por: JEAN JAIRO CIFUENTES BARROS